

1500004-71.2021.8.26.0116

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... apreendida, o que a distingue do tráfico. 3 Provimento da apelação acusatória.” (TJDFT, 0000783-55.2016.8.07.0003)

A pena de advertência tem por finalidade avivar, revigorar e, em alguns casos, incutir, na mente daquele que incidiu em qualquer das condutas do artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, as consequências danosas que o uso de drogas proporciona à sua própria saúde; ao seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Brigadeiro Jordão, 599, Campos do Jordao - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

1500004-71.2021.8.26.0116 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500004-71.2021.8.26.0116

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO ALEXANDRE BATISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

SERGIO ALEXANDRE BATISTA, qualificado nos autos (fl.13), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 28, “caput” da Lei nº 11.343/2006.

Dispensado, no mais, o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

Fundamento e DECIDO.

A materialidade do delito tipificado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.04/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls.10), pelo laudo pericial (fls.32/34), bem como pela prova oral produzida durante a instrução.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A testemunha Luiz Pedro da Silva, policial civil, narrou que “sim me recordo, foi em cumprimento de um mandado de busca, durante o cumprimento do mesmo, o policial parceiro Luiz Fernando encontrou em um móvel do quarto do réu uma capa de arma da marca Rossi e duas porções de maconha, o autor, na ocasião falou que teria encontrado a capa da marca Rossi quando coletava produtos de reciclagem, e quanto às duas porções de maconha ele nos informou que seria para uso próprio.”.

A testemunha Luiz Fernando de Lima Júnior, policial civil, narrou que “me recordo

sim, me lembro de que foi um cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão naquela residência, eu não tenho certeza da natureza da investigação da época, não me lembro de qual era o motivo, no cumprimento do mandado de busca foi noticiado a ele do que se tratava e durante a busca a gente localizou dentro da casa, lembro que tinha um coldre de revólver que ele disse que achou na reciclagem e tinha duas porções de maconha que ele admitiu ser dele pra uso pessoal.”.

Em juízo, o réu alegou que “faço trabalhos de jardineiro atualmente, ganho uns 70 reais por dia. Já fui processado em 2010. Sou solteiro. Sou sim usuário de drogas, fumo maconha e bebo. Foi isso mesmo, eles foram à minha casa e acharam a porção de maconha. A droga encontrada era do meu consumo pessoal, estava até dentro da gaveta. Sou usuário de maconha já faz uns 15 anos.”.

Com efeito, resta cristalino que o acusado praticou o delito imputado, pois, conforme narrado em depoimentos prestados neste juízo, foi realizada busca e apreensão por ordem de mandado judicial na residência do réu, onde foi encontrado 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L, pesando 8,33g.

Os depoimentos prestados são firmes em narrar os fatos conforme a denúncia.

Portanto, a condenação é de rigor.

O crime de posse e uso de substâncias entorpecentes está tipificado no artigo 28 da Lei n.º 12.343 de 2006, sendo considerado crime contra a incolumidade pública e a saúde. E é por essa razão que, mesmo sendo pequena a quantidade de entorpecente que o agente traga ou guarde consigo, ainda que para uso próprio, o crime já restará configurado, pois se trata de crime de perigo abstrato.

Ademais, o tipo penal não exige que o agente use ou tenha posse de uma grande quantidade de drogas, portanto, qualquer que seja a quantidade apreendida, será suficiente a configurar o ilícito penal em questão.

A inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela aos crimes de porte e uso de substância entorpecente é pacífica, tanto na doutrina como na jurisprudência:

“Apelação - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Tese de atipicidade Acolhimento - Impossibilidade - Princípio da insignificância que não encontra amparo legal - Pena - Manutenção, porquanto mais adequada à espécie NEGADO PROVIMENTO AO APELO” (TJSP Ap. Criminal 10.^a C. de Direito Criminal Rel. Rachid Vaz de Almeida j. 15/03/2012).

“PENAL. PORTE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 Ré absolvida da imputação de infringir o artigo 28 da Lei 11.343/2006, com base no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, depois de ter sido presa em flagrante na posse de ínfima porção de crack. 2 O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de droga para consumo próprio. Um dos elementos constitutivos do tipo é justamente a pouca quantidade da droga apreendida, o que a distingue do tráfico. 3 Provimento da apelação acusatória.” (TJDFT, 0000783-55.2016.8.07.0003)

A pena de advertência tem por finalidade avivar, revigorar e, em alguns casos, incutir, na mente daquele que incidiu em qualquer das condutas do artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, as consequências danosas que o uso de drogas proporciona à sua própria saúde; ao seu conceito e estima social; à estabilidade e harmonia familiar; à comunhão social, buscando despertar valores aptos a ensejar contra-estímulo ao estímulo de consumir drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

À míngua de maus antecedentes ou reincidência, possível a aplicação da pena de advertência (art. 28, I) sobre os efeitos nocivos das drogas, servindo a intimação desta sentença a tanto.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório contido na presente ação penal para condenar o réu SÉRGIO ALEXANDRE BATISTA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, por ter cometido o delito previsto no artigo 28 da lei 11.343/06.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, efetuando-se as anotações necessárias. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Campos do Jordao, data de certidão.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA